رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٧١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٥/١٠/١٤٤٣هـ

الموضوعات

صحة - مزاولة مهن صحية - قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية - غرامة مالية - إلغاء الترخيص - مخالفات ممارس صحي - مزاولة غير التخصص - إنكار - تخلف الجهة الإدارية عن الحضور - عدم تقديم محضر الضبط والتحقيق - عدم بيان تشكيل اللجنة - انتهاء صلاحية تشكيل اللجنة - مخالفة مبدأ المشروعية.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية المتضمن معاقبته بغرامة مالية، وإلغاء ترخيصه بمزاولة المهنة الصحية، وشطب اسمه من سجل المرخصين - استناد القرار محل الدعوى إلى تجاوز المدعي اختصاصه بزراعة أسنان لمريض وهو طبيب أسنان عام - إنكار المدعي للمخالفة المنسوبة إليه، ودفعه بتناقض القرار - عدم حضور المدعى عليها أمام المحكمة، وعدم تقديمها محضر الضبط والتحقيق ولا المستند النظامي بإيقاع جميع العقوبات على المدعي - عدم بيان القرار محل الدعوى أعضاء اللجنة، إضافة إلى استناده في تشكيل اللجنة إلى قرار إداري مُلغى - مخالفة القرار محل الدعوى لمبدأ المشروعية - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢/١٥) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى أشار فيها إلى أن لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية بمنطقة الحدود الشمالية أصدرت قرارها رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ القاضي بتغريمه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وإلغاء ترخيص مزاولته للمهنة الصحية، وشطب اسمه من سجل المرخص لهم؛ بحجة تجاوزه لاختصاصه، وقيامه بعمل زراعة أسنان وهو طبيب أسنان عام. وذكر المدعي شرحاً لأسانيد دعواه بأنه لم يقم بزراعة الأسنان لأي مريض مطلقاً، ولم تقدم الجهة أي بينة تثبت ذلك، بل إنها تناقضت إذ ذكرت في بداية وقائع قرارها بأنه قام بزراعة الأسنان، ثم ذكرت لاحقاً بأنه قام بالكشف على الزائر السري فقط، وأنه أفاده بحاجته لزراعة أسنان، ومن المقرر فقهاً أن الدعوى يجب أن تنفك عن التناقض الذي يبطلها عملاً بالقاعدة الشرعية (لا حجة مع التناقض)، وأنه لا صحة لما ذكر في القرار من عدم تجاوبه والمنشأة مع اللجنة، إذ إنه راجع الجهة، ولم يمض على مباشرته لدى المنشأة إلا

شهر تقريباً، وأنه لم يعمل خلال هذه المدة على أي حالة كونه جديداً، ولم يستلم هو ولا المنشأة أي مبالغ من المريض السري الذي جاء طالباً الزراعة، ولو كان المريض السري قد دفع أي مبلغ لأثبتت الجهة ذلك، وقدمت الفواتير الخاصة بذلك، وقد عد الفقهاء عدم تقديم البينة مع تيسرها دليلاً على عدم الصدق، وأن القرار جاء مجحفاً بحقه وفيه غلو في العقوبة. وبإحالة الدعوى إلى المحكمة، باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر ضبطها، إذ حددت لنظرها عدة جلسات حضرها المدعي وتخلفت فيها المدعى عليها عن الحضور بالرغم من إبلاغها بالمواعيد، وذكر المدعي أنه يطلب إلغاء قرار اللجنة آنف الذكر، وأنه يحيل على التفاصيل الواردة في صحيفة الدعوى. وأضاف أنه عندما راجعه الزائر السري المرسل من قبل الإدارة وقام بمعاينته وتشخيصه تبين له أنه بحاجة لزراعة أسنان، فأفهمه بأنه سيتم حجز موعد له عند حضور الطبيب المختص بزراعة الأسنان، ولم يقم هو بزراعتها، وأنه لو كان ينوي القيام بمعالجة الحالة وزراعة الأسنان لطلب من المريض أخذ أشعة وتحاليل، وأن يدفع جزءاً من قيمة العلاج، علماً بأن الطبيب المختص كان سيباشر في المنشأة خلال أسبوع تقريباً؛ إذ إن المنشأة لها فرع في محافظة جدة، وفرع آخر في مدينة الرياض، وقد جرى العمل لديهم بأن يحضر للمنشأة بعرعر طبيب مختص بالزراعة من الفروع الأخرى بعد حجز مواعيد له ليقوم بمعالجتهم. وفي هذه الجلسة قرر المدعي اكتفاءه بما قدم وذكر؛ وعليه أصدرت المحكمة في الدعوى حكمها هذا لما يلي من الأسباب.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية بمنطقة الحدود الشمالية رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ القاضي بتغريمه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وإلغاء ترخيص مزاولته للمهنة الصحية، وشطب اسمه من سجل المرخص لهم؛ فإن هذه المحكمة تختص بنظرها ولائياً استناداً إلى الأمر السامي رقم (٧/٣٢٠/م) وتاريخ ١٤١١/٢/١٥هـ القاضي: "بأن تنظر التظلمات من القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الشرعية، ولجان الفصل في المخالفات الطبية وفقاً لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان... أمام دوائر تدقيق القضايا (محاكم الاستئناف) بديوان المظالم"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وعن قبول الدعوى، فإنه لما كان القرار المتظلم منه قد صدر بتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ، وذكر المدعي بأنه تبلغ به بتاريخ ١٤٤٣/٥/١هـ، ولما كانت المدعى عليها لم تحضر لتثبت خلاف ذلك، ولما كان المدعي قد تقدم لهذه المحكمة بدعواه الماثلة بتاريخ ١٤٤٣/٦/٣هـ؛ فإنها تكون حينئذٍ قد استوفت سائر

أوضاعها الشكلية، وتكون مقبولةً شكلاً استناداً إلى المادة (٣٨) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤هـ والتي تنص على الآتي: "فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها للهيئة الصحية الشرعية، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان".

وعن الموضوع، فإنه لما كان القرار محل الدعوى قد قضى بمعاقبة المدعي بالعقوبات المشار إليها آنفاً بحجة تجاوزه لاختصاصه وقيامه بعمل زراعة أسنان وهو طبيب أسنان عام، ولما كان المدعي قد دافع بأنه لم يقم بأي زراعة لأي مريض، وأن القرار المتظلم منه قد تناقض في إثبات ما نسب إليه من مخالفة، ولما كانت المدعى عليها لم تحضر أمام هذه المحكمة، ولم تقدم ما يثبت الوقائع التي ذكرتها اللجنة في قرارها المتظلم منه، ولا المستند النظامي الذي يجيز إيقاع جميع هذه العقوبات بحق المدعي، ولم تزود المحكمة بصورة من محضر ضبط المخالفة، ولا بصورة من محضر التحقيق مع المدعي حيالها، ولما كان القرار محل الدعوى قد استند في ديباجته إلى القرار الوزاري رقم (١٣٣٦٣٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ القاضي: "بتشكيل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية بصحة الحدود

الشمالية والمكونة من..."، ولم يذكر القرار محل الدعوى أسماء أعضاء اللجنة في صدر القرار، كما أنه استند إلى القرار الوزاري المشار إليه في حين أنه تم إلغاؤه بالقرار الوزاري رقم (٢١٧٦٠٢٩-١٤٤١) وتاريخ ١٤٤٢/١/٥هـ والذي نص في الفقرة (ثانياً) منه على الآتي: "يلغي هذا القرار كافة القرارات السارية بتشكيل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية"؛ مما تنتهي معه هذه المحكمة إلى مخالفة القرار محل الدعوى لمبدأ المشروعية، ويكون حينئذٍ حرياً بالإلغاء. ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن المحكمة فصلت في الدعوى بالرغم من عدم حضور المدعى عليها؛ والجواب أن المادة (٢/١٥) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أنه: "إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضورياً"، وقد استوفت المحكمة الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، إذ حددت عدة جلسات أبلغت بها المدعى عليها غير أنها لم تحضر؛ مما استوجب الفصل في الدعوى في غيبتها.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية بمنطقة الحدود الشمالية رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ الصادر بحق (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.